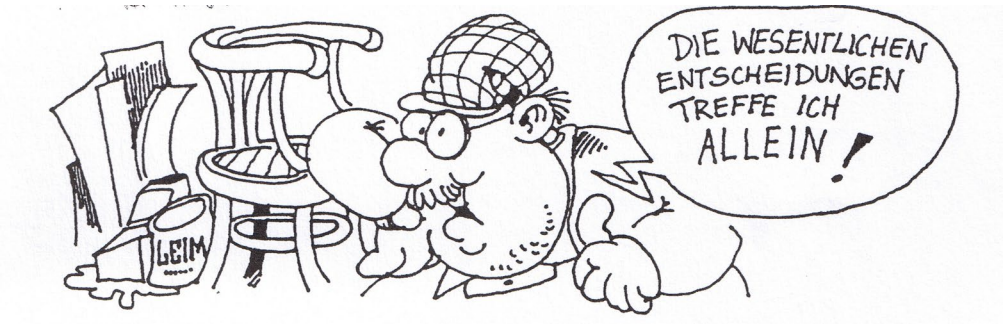
FALLBEISPIEL HOBEL (Tischlerei) – Einzelunternehmung



Die Tischlerei Hobel ist eine Einzelunternehmung. Tischlermeister Hobel kauft selbst die notwendigen Rohstoffe (Holz, Furniere, Leim, Beschläge, …) ein und arbeitet – soweit es die Zeit erlaubt – im Betrieb handwerklich mit. Herr Hobel hat sein Unternehmen aus seinen eigenen Ersparnissen aufgebaut. Er pflegt wesentliche Entscheidungen alleine zu treffen, z.B. ob und welche Maschine eingekauft wird, wie viele Arbeitskräfte beschäftigt werden, zu welchen Zeiten gearbeitet wird, … .

Bei Krankheit treten daher große Probleme auf. Noch schwieriger wird es, wenn Herr Hobel Fehlentscheidungen trifft. Z.B. Kauf von zu teuren und zu großen Maschinen, die nicht ausgelastet sind, oder Verkauf von Möbeln unter den eigenen Kosten (Selbstkosten). Geschieht dies einmal, so ärgert sich Herr Hobel zwar, aber die falsche Entscheidung wird sich auf das Unternehmen nicht wesentlich auswirken. Anders ist die Situation hingegen, wenn Herr Hobel laufend schwere Fehlentscheidungen trifft – dann ist nämlich das Unternehmen in seiner Existenz gefährdet. Er muss damit rechnen, dass er große Teile seines Privatvermögens verliert.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen:

1. Welche Vor- und Nachteile hat die Rechtsform der Einzelunternehmung für Herrn Hobel?

Vor- und Nachteile des Einzelunternehmens

Vorteile	Nachteile
■ Rasche und einfache Gründung ■ Kein gesetzlich vorgeschriebenes Mindestkapital notwendig ■ Gewinne müssen nicht geteilt werden ■ Hoher Grad an Entscheidungsfreiheit	■ Unbeschränkte Haftung ■ Hoher Grad an Verantwortung ■ Keine Vertretung im Falle von Krankheit etc. ■ Eingeschränkte Möglichkeiten der Fremdfinanzierung ■ Persönliches Einbringen der gewerberechtlichen Befähigung, sonst muss ein gewerberechtlicher Geschäftsführer angestellt werden

a. **Vorteile**: Völlige Handlungsfreiheit für Herrn Hobel
b. **Nachteile**:
    i. Eigenkapitalbasis nur vom Einzelunternehmer abhängig
    ii. Fremdfinanzierung nur beschränkt möglich, weil nur Einzelunternehmer haftet
    iii. Unbeschränkte Haftung -> Unternehmer trägt allein das gesamte Risiko
    iv. Enge Bindung des Unternehmens an eine Person -> Risiko bei Krankheit oder Tod des Unternehmers

2. Muss Herr Hobel sein Unternehmen ins Firmenbuch eintragen lassen?
   Nur, wenn er die Umsatzgrenzen übersteigt (> € 700.000 in 2 aufeinander folgenden Jahren, bzw. > 1.000.000 in einem Jahr).

3. Unter welchem Namen könnte die Tischlerei von Herrn Hobel ins Firmenbuch eingetragen werden? Machen Sie einen Vorschlag!
   Tischlerei Hobel e.U.

4. Ist die Tischlerei Hobel zur Führung einer doppelten Buchhaltung verpflichtet?
   nur wenn Umsatzgrenzen übertroffen werden (vgl. Frage 2)

5. Welche Ertragsteuer muss Herr Hobel bezahlen? Est.